



מס' תיק: 5056/07/תא
ישיבה מס': 33/07
תאריך: 25.06.07

מדינת ישראל
ועדת הערר לתכנון ולבניה
מחוז תל אביב

- 1 **בפני:** יו"ר הועדה: עו"ד מיכה גדרון
- 2 חברי הועדה: גב' סיגל לחמני – נציגת ציבור
- 3 מר מיכאל גופר – נציג לשכת האדריכלים והמהנדסים
- 4 מר איתי הוז – נציג ציבור
- 5 מר שמעון בוחבוט – נציג מתכנת המחוז
- 6
- 7
- 8 **העורר:** בזיליאנסקי שוטה
- 9 על-ידי עו"ד ארקדי פלדמן
- 10
- 11 - נגד -
- 12
- 13 **המשיבים:** 1. הועדה המקומית לתכנון ובניה – תל אביב
- 14
- 15
- 16 **תאריך הישיבה:** יום שני ט בתמוז תשס"ז ה' 25.06.07
- 17
- 18 **מזכירת הועדה:** אורית יואבי
- 19
- 20 **קלדנית:** אורית בר
- 21
- 22 **נוכחים:**
- 23 **מטעם העוררים:** עו"ד ארקדי פלדמן
- 24 **מטעם הועדה המקומית:** עו"ד ניר מועלם
- 25 גב' פרידה פורשטיין
- 26
- 27 **מטעם המשיבים:**
- 28
- 29 **נושא הערר:** בקשה לתוספת בניה בקומה שניה
- 30 **גוש:** 6135 **חלקה:** 44
- 31 **רח':** וילון 9 **תל אביב**
- 32 **מס' בקשה:** 061642
- 33 **עו"ד ארקדי פלדמן:**
- 34 מציג צילום של הנכס, של הרצפה, שם רואים את הביוב, הרצפה מחוייבת בהרמה.
- 35 ישנו גג אסבסט, ואותו יש להסיר.
- 36
- 37 **עו"ד ניר מועלם:**
- 38 אין לנו מניעה שהבנין ישופץ, ושימשיך לעמוד על תילו, השיפוץ ניתן as-is. אם הגיש תכנית
- 39 לשיפוץ יוכל לשפץ.

החלטה

1
2
3
4 חובה לעוררת כי הבניה הנוספת המבוקשת על ידה מעבר לשיפוץ הנדרש על מנת לשמור על הבנין
5 במצבו כמות שהוא, נוגדת את התב"ע החלה במקום.
6 לפיכך, ועדה זו לא תוכל להתיר את ההיתר המבוקש.
7 באם העוררת תבקש לבצע עבודות בניה, יהיה עליה להגיש בקשה להיתר והקלות ככל הניתן
8 לאישור, לבצע את הלך הפרסום, ואם לאחר מכן החלטת הוועדה המקומית לא תשא חן בעיניה,
9 תעמוד לרשותה הזכות לערור לוועדה זו.
10 ושמנו לפנינו את הצהרת ב"כ הוועדה המקומית, כי במידה שהעוררת תבקש להחליף את גג
11 האסבסט הקיים בגג רעפים או בגג בטון, הרי שגישת הוועדה המקומית היא ליברלית וקרוב
12 לוודאי שיוצא היתר בניה להחלפת אותו גג.
13 כמו כן, במידה שהעוררת תצטרך לבצע עבודות על מנת למנוע הצפה של קומת הקרקע, כי אז היא
14 תוכל לקבל היתר בניה לעבודות אלה, בכפוף לבדיקת הגורמים המקצועיים בוועדה, אשר תשקול
15 את הבקשה בחיוב, תוך בחינת כל האופציות הקיימות, לרבות יצירת נקודת ניקוז או יצירת סף
16 לבית.
17 בכפוף לאמור, הערר נדחה.

מיכה גדרון, נציג
יו"ר ועדת הערר
מחוז תל אביב

אורית יואבי
מזכירת ועדת הערר
מחוז תל אביב

- סוף הדיון -